

Nr. 5 Aufzeichnung des Staatssekretärs Pfundtner. 11. Januar 1937

R 1501/5508, S. 349–351 Durchschlag

Beginn:

Beginn:

An Abteilung I¹.

Betrifft: Gesetzentwurf über den Reichsbürgerbrief².

Wie ich Herrn Geheimrat *Hering*³ schon mündlich mitteilte, bestehen die Bedenken des Führers gegen unseren Gesetzentwurf nach Angabe von Herrn Staatssekretär *Dr. Lammers*⁴ im wesentlichen in folgendem:

– 1.

Der Führer wünscht unter allen Umständen das bisherige Wahlalter⁵ bestehen zu lassen und hält es für notwendig, daß das bereits im Gesetz selbst festgelegt wird, da andernfalls der Eindruck entstehen muß, daß alle Personen unter 25 Jahren nicht wahlberechtigt sind. Den Weg eines jeweils zu erlassenden besonderen Gesetzes, durch das für jede einzelne Wahl oder Abstimmung das Wahlrecht verliehen wird, wünscht der Führer offenbar nicht. Es wird also das Verhältnis zwischen Reichsbürgerrecht und Wahlrecht *insoweit* im Gesetz klarzustellen sein (§ 2).

– 2.

Die im § 3 vorgesehenen Bedingungen für Auslandsdeutsche hält der Führer für viel zu hart. Er hält es namentlich für nicht möglich, daß die im Ausland berufstätigen Deutschen (z. B. Kellner, Dienstmädchen u. dgl.) den Nachweis erbringen sollen, daß sie sich im Ausland nicht „auf anderem Gebiet gemeinnützig betätigt haben“⁶. Hier hält der Führer offenbar zumindest eine Umkehrung der Beweislast für angezeigt (wenigstens für Berufstätige). Man könnte also daran denken, daß diese das Reichsbürgerrecht ohne weiteres erhalten, es sei denn, daß man ihnen von Amts wegen nachweist, daß sie gegen ihre Treuepflicht gegenüber Volk und Reich gröblich verstoßen haben.

Ich bitte um geeignete Vorschläge, wie diesen Bedenken des Führers am besten Rechnung getragen werden kann.

Wiedervorlage: 2 Wochen⁷

¹ Abt. I des RIM: Verfassung und Gesetzgebung. Leiter war StS Stuckart.

² Den Ressorts durch das RIM übermittelt am 10. 12. 1936; Entwurfstext und allgem. Begründung s. ARH III, Nr. 199.

³ MDgt. Hering leitete in der Abt. I die Sondergruppe Staatsangehörigkeit und Paßwesen.

⁴ Mitteilung des StSRk sowie vorausgehender FV nicht ermittelt.

⁵ Vollendetes 20. Lebensjahr; ARH III, Nr. 199 Anm. 8. Der Reichsbürgerbrief sollte gemäß §§ 1,2 des GesEntw. erst mit 25 Jahren verliehen werden; Kritik hieran s. auch ARH III, Nr. 211, zu § 1.

⁶ Die Formulierung ist mißverständlich. § 3 des Entw. lautete: „Für Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, die nur im Auslande einen Wohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt haben und die aus zwingenden Gründen den unverschuldeten Ausfall ihrer Leistungen in der Hitlerjugend, im Reichsarbeitsdienst oder in der Wehrmacht durch gemeinnützige Arbeit auf anderem Gebiet nicht haben wettmachen können, kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers Ausnahmen bewilligen.“

⁷ Das Schriftstück wurde am 25. 1. und erneut am 22. 2. 1937 im Büro Pfundtners wieder vorgelegt und dann z. d. A. verfügt. Weiterer Fortgang nicht ersichtlich. Der RIM ließ jedenfalls den GesEntw. stillschweigend ruhen und kam nicht mehr auf ihn zurück, vermutlich weil die Rassenfrage, insbes. die Rechtsstellung der jüd. Mischlinge sowie die Frage der Staats- bzw. „Schutzangehörigkeit“ der Juden noch zu sehr in Fluß war. Ebenso scheiterte 1938 das Projekt eines „Gesetzes über den Erwerb und

Pf[undtner] 11/1

Verlust der dt. Staatsangehörigkeit“ sowie die angestrebte Regelung des Erwerbs und Verlusts des vorläuf. Reichsbürgerrechts;
s. Folgeband, Dok. vom 14. 2. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 5 Aufzeichnung des Staatssekretärs Pfundtner. 11. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d005>